

1504681-02.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049372/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 16340174 - 02º D.P. BOM RETIRO, 673/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2049372 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504681-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504681-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049372/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 16340174 - 02º D.P. BOM RETIRO, 673/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2049372 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE OTACILIO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

HENRIQUE OTACILIO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 21h50, na Estação de Trem da Luz, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 50 porções, com massa líquida de 40,3g (quarenta gramas e três decigramas), de cocaína e 01 pedra que continha 24 gramas de cocaína, na forma de crack, substância entorpecente que

causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; laudo de constatação às fls. 08/11; termo de interrogatório à fl. 14; boletim de ocorrência às fls. 19/18; auto de exibição e apreensão às fls. 19/20; laudo toxicológico às fls. 113/115.

O réu foi regularmente citado à fl. 122 e apresentou defesa prévia às fls. 124/127, sendo recebida a denúncia no dia 24 de maio de 2021 (fls. 133/134).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 32/34) e do exame toxicológico (fls. 85/87).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, a autoria do tráfico restou duvidosa, sendo caso de desclassificação da conduta para o porte de entorpecentes para o consumo.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por agentes de segurança da CPTM na posse de 40,3g de cocaína, divididos em 50 porções, uma pedra de crack e R\$ 21,20 em dinheiro.

Segundo apurado, na data dos fatos, os agentes de segurança da CPTM Bruno e William estavam trabalhando na estação de trem da Luz quando avistaram um indivíduo que tomou a rota que normalmente tomam os criminosos e apresentou comportamento suspeito ao demonstrar intenso nervosismo. Foi realizada a abordagem e durante busca pessoal encontrados no bolso direito de sua jaqueta 50 papелotes de cocaína e uma pedra de crack.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, apenas o segurança William foi ouvido e descreveu da mesma forma a sequência fática e, em seu interrogatório judicial, HENRIQUE negou completamente o evento.

Pela situação fática narrada, somada às características do local e ao estado psicoemocional do acusado no momento do flagrante, não foi possível, a meu ver, a demonstração cabal de traficância.

Ab initio, convém ressaltar que a comprovação da elementar uso próprio exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11.343/06, não emerge como circunstância de fácil constatação, sendo não raras as vezes em que tal análise deve ter por norte alguns balizamentos extraídos da própria situação fática.

Nesse diapasão, "A comprovação da elementar do tipo previsto no artigo 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu artigo 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente" (Informação obtida através do site "Gazeta Online", http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2013/07/noticias/cidades/1453817-drogas-ovens-misturam-ecstasy-a-outras-drogas-durante-a-balada.html), acesso em 02/03/2016).

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade de drogas apreendida não foi extensa. Além disso, o acusado não foi flagrado em atitude suspeita de traficância, nem fora apreendido qualquer outro objeto, petrecho ou instrumento que, somado à posse dos entorpecentes, pudesse indicar com segurança a traficância a ele

imputada.

Claro que é possível mesmo que ele estivesse realizando venda naquele dia, todavia esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. O único depoimento colhido sob o crivo do contraditório não explicitou o intuito de venda dos entorpecentes, essencial para configuração do tráfico de entorpecentes, o que faz toda a diferença.

Diante destas circunstâncias, entendo que a posse dos entorpecentes pelo acusado, comporta a desclassificação delitiva.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Tratando-se de réu primário, fixo a pena de 03 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu HENRIQUE OTACILIO DA SILVA como incurso no artigo 28 caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Autorizo a liberação, em favor do réu, do valor e do celular apreendidos.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA